

企业理论

姚志勇

十二章详细大纲

章节	核心主题	覆盖经典文献与数理重点
第一章	企业理论的思想溯源 与新古典范式批判	斯密分工理论、马歇尔组织理论、奈特不确定性；新古典生产函数、利润最大化、对偶定理完整推导
第二章	交易成本经济学：企业作为治理结构	Coase (1937)、Williamson (1975,1985)、Klein et al.(1978)；资产专用性敲竹杠模型的形式化推导
第三章	产权理论：剩余控制权与 GHM 模型	Alchian & Demsetz (1972)、Grossman & Hart (1986)、Hart & Moore (1990)；GHM 基准模型、多资产产权配置的完整数理推演
第四章	完全契约框架下的委托 - 代理理论	Jensen & Meckling (1976)、Holmstrom (1979)、Holmstrom-Milgrom (1991)；道德风险模型、多任务代理模型推导
第五章	不完全契约理论：演进、应用与争议	Hart & Moore (1999)、Maskin & Tirole (1999)、Aghion & Bolton (1992)；控制权配置模型、参考点理论解析
第六章	企业能力理论：管理	Penrose (1959)、Wernerfelt (1984)、Barney (1991)、Teece et

	学视角的企业本质	al.(1997); 资源基础观的形式化尝试; 数据作为生产要素
第七章	企业家理论: 判断、创新与企业起源	Knight (1921)、Schumpeter (1934)、Foss & Klein (2012); 企业家判断与产权的结合框架
第八章	企业边界理论: 纵向一体化与多元化	Williamson (1985)、Teece (1982)、Rajan & Zingales (1998); 边界决定的整合分析框架
第九章	公司治理: 所有权、控制权与治理机制	Berle & Means (1932)、La Porta et al.(1998)、Shleifer & Vishny (1997); 治理机制的比较制度分析
第十章	企业内部组织结构: 层级、分权与权威	Simon (1947)、Aghion & Tirole (1997)、Dessein (2002); 正式权威与真实权威模型推导
第十一章	演化经济学视角的企业理论	Cyert & March (1963)、Nelson & Winter (1982); 纳尔逊 - 温特演化模型的数理推导
第十二章	数字时代企业理论的前沿挑战	Rochet & Tirole (2003)、平台组织与 AI 组织前沿研究; 数据要素、零边际成本企业的理论重构; 生成式 AI 对企业理论的影响。

第三章 产权理论

3.1 从交易成本到产权：不完全契约理论的范式演进

第二章的交易成本经济学揭示了资产专用性与敲竹杠问题对企业边界的决定作用，但这一范式始终存在一个核心理论缺口：它将一体化的收益归结为节约市场交易成本，却未能将一体化的成本进行同等程度的内生化解释。威廉姆森用“官僚成本”“激励弱化”描述一体化的代价，但这些成本更多是外生的、描述性的，缺乏严谨的微观基础。

1986 年，格罗斯曼与哈特（Grossman & Hart, 1986）发表《所有权的成本与收益》，1990 年哈特与摩尔（Hart & Moore, 1990）进一步拓展为多资产框架，共同构建了著名的 **GHM 产权理论**（又称不完全契约理论的产权学派）。该理论首次将产权定义为“剩余控制权”，从事前投资激励的视角，将一体化的成本与收益同时内生化：一体化的收益是提升了资产所有者的投资激励，而一体化的成本则是降低了被并购方的投资激励。企业的最优边界，本质上是剩余控制权的最优配置问题。

3.1.1 科斯定理与产权的重要性

产权理论的思想源头可追溯至科斯 1960 年的《社会成本问题》。科斯定理指出：如果交易成本为零，无论产权如何初始配置，双方都可以通过谈判实现资源的帕累托最优配置；但当交易成本为正时，产权的初始配置将直接影响资源配置效率。

GHM 模型正是建立在“正交易成本 + 不完全契约”的现实世界中。由于契约无法覆盖所有未来状态，产权（剩余控制权）的分配就变得至关重要：它决定了契约未规定的状态下，谁有权决定资产的使用方式，进而影响双方事前的投资激励。产权配置不再是无关紧要的，而是决定经济效率的核心变量。

3.1.2 交易成本经济学的理论缺口

交易成本经济学正确指出了资产专用性会导致敲竹杠和投资不足，也指出一体化能够缓解这一问题，但它存在两个关键的理论局限：

1. **一体化成本的外生性**：威廉姆森将一体化的成本归结为官僚主义成本、激励弱化等，但并未解释这些成本的微观来源，也没有将其与产权配置直接挂钩。一体化的成本仿佛是组织天然自带的，而非产权结构变化的逻辑结果。

2. **企业边界的模糊性**：交易成本经济学将企业与市场视为二分的治理模式，但并未清晰定义“企业的边界到底是什么”。一体化究竟意味着什么？是法律上的并购，还是权威的延伸？交易成本经济学缺乏精准的定义。

GHM 模型精准回应了这两个问题：

- 一体化的本质是**剩余控制权的转移**，被并购方失去了对资产的控制权，因此其事前专用性投资的激励下降，这就是一体化的内生成本；
- 企业的边界就是由其所有者拥有的非人力资产集合来界定的，拥有资产的剩余控制权，就意味着该资产属于企业边界之内。

3.1.3 GHM 模型的开创性贡献

GHM 产权理论的核心贡献可以概括为三点：

1. **概念创新**：首次明确将产权定义为**剩余控制权**（Residual Rights of Control），而非传统的剩余索取权，抓住了产权的核心权能。
2. **内生的权衡**：在统一的不完全契约框架下，同时内生了一体化的收益与成本。一体化并非绝对的改进，而是一方激励增强与另一方激励减弱的权衡，彻底避免了“一体化必然更好”的片面结论。
3. **严谨的形式化**：构建了标准的博弈论模型，将产权配置、投资激励与效率损失严格对应，推导清晰可检验，推动企业理论从文字逻辑走向数理形式化。

3.2 核心概念与理论前提

3.2.1 契约的不完全性：根源与含义

不完全契约是 GHM 模型的逻辑起点。所谓不完全契约，是指契约无法详尽规定未来所有可能状态下各方的权利与义务，必然存在空白与遗漏。

契约不完全的三大根源

1. **不可预见性**：世界充满不确定性，有限理性的当事人无法预知未来所有可能发生的状态。
2. **缔约成本**：即使能够预见所有状态，将所有状态都写入契约的谈判、起草成本也过高，得不偿失。
3. **第三方不可验证性**：即使双方都能观察到状态与行为，也无法向法院、仲裁机构等第三方证实，因此契约条款无法被强制执行。

GHM 模型特别强调**第三方不可验证性**是契约不完全的核心原因。与交易成本经济学侧重有限理性不同，GHM 框架下的当事人仍然是完全理性的，能够进行复杂的博弈推理，但由于关键变量（如投资水平、努力程度）无法被第三方验证，因此无法写入可执行的契约，只能保留空白。

不完全契约的经济后果

当契约存在空白时，就需要有人决定契约未规定情形下的资产使用方式，这一决策权就是剩余控制权。剩余控制权的归属，直接决定了各方在事后谈判中的谈判地位，进而反作用于事前的投资激励。

3.2.2 剩余控制权与剩余索取权

产权理论严格区分了两个极易混淆的概念：剩余索取权与剩余控制权。

剩余索取权 (Residual Claimancy)：是指对企业总收入扣除所有固定支付后的剩余收益的索取权，也就是利润的所有权。剩余索取权对应收益权，是传统产权理论关注的核心。

剩余控制权 (Residual Rights of Control)：是指对契约中没有明确规定的资产使用方式的决策权。凡是契约没有明确禁止或规定的行为，都由剩余控制者决定。剩余控制权对应决策权，是 GHM 产权理论的核心。

二者的关系与差异：

- 剩余索取权是对“钱”的权利，剩余控制权是对“物”的权利；
- 最优的制度安排通常要求二者对应匹配，即拥有控制权的人也应该承担相应的收益与风险，否则会出现控制权的廉价投票权问题；
- GHM 理论认为，剩余控制权是产权的本质，剩余索取权是控制权派生的结果，拥有控制权的人天然拥有对剩余收益的支配权。

3.2.3 产权的本质：对非人力资产的控制权

GHM 理论对企业与产权给出了清晰的定义：

企业，就是由其所有者共同拥有的一组非人力资产的集合；产权的核心，就是对这些非人力资产的剩余控制权。

这一定义有两个关键限定：

1. **非人力资产**：产权仅针对非人力资产（机器、厂房、土地、专利、品牌、客户名单等），不包括人力资本。因为人力资本天然归个人所有，无法被企业真正“拥有”，只能通过契约间接约束。
2. **剩余控制权**：所有权的核心不是收益权，而是决策权。当发生契约未规定的情况时，谁有权决定资产怎么用，谁就是资产的所有者。

基于这一定义，一体化的本质就是剩余控制权的转移：当 A 企业并购 B 企业时，B 企业原所有者失去了对其资产的剩余控制权，这些控制权转移到了 A 企业所有者手中。企业边界的扩张与收缩，本质上就是剩余控制权集合的扩大与缩小。

3.3 GHM 基准模型：单一交易的产权配置与投资激励

本节完整推导 GHM 基准模型，基于双边专用性投资的设定，证明不同产权结构对双方投资激励的影响，并得出最优产权配置的核心命题。

3.3.1 模型基本设定与博弈时序

考虑一个上下游双边交易关系：上游卖方 S 与下游买方 B ，双方各自拥有一项初始资产 a_S 与 a_B 。交易涉及关系专用性投资，且契约不完全，只能通过产权配置影响效率。

技术与偏好设定

1. **事前投资**：第 1 期（事前），卖方 S 选择专用性投资水平 $i \geq 0$ ，投资成本为 i ；买方 B 选择专用性投资水平 $e \geq 0$ ，投资成本为 e 。两项投资均为沉没成本，且无法被第三方验证，因此无法写入契约。

2. **事后交易**：第 2 期（事后），双方可以进行交易。若交易达成，总盈余为 $V(i, e)$ ，满足：

- 单调性： $V_i(i, e) > 0, V_e(i, e) > 0$ ，投资越高总盈余越大；
- 凹性： $V_{ii} < 0, V_{ee} < 0, V_{ie} \geq 0$ ，投资边际收益递减，且两种投资互补。

3. **外部选项**：若事后谈判破裂、交易终止，双方各自将资产用于次优用途，获得外部选项收益。外部选项收益取决于产权配置（谁拥有资产），记为：

- 卖方的外部选项收益： $v_S(i; A)$ ，其中 A 为卖方拥有的资产集合；
- 买方的外部选项收益： $v_B(e; A)$ ，其中 A 为买方拥有的资产集合。

核心假设：关系专用性与边际价值

假设 3.1（关系专用性）：投资对交易总盈余的边际贡献，严格大于对外部选项的边际贡献，即对任意产权结构有：

$$\frac{\partial V(i, e)}{\partial i} > \frac{\partial v_S(i; A)}{\partial i}, \frac{\partial V(i, e)}{\partial e} > \frac{\partial v_B(e; A)}{\partial e}$$

这一假设意味着投资是关系专用的：在交易关系内部的价值，高于在外部市场的价值。

假设 3.2（控制权的边际价值）：拥有的资产越多，投资的外部边际收益越高，即：

$$\begin{aligned} \frac{\partial v_S(i; a_S, a_B)}{\partial i} &> \frac{\partial v_S(i; a_S)}{\partial i} > \frac{\partial v_S(i; \emptyset)}{\partial i} \\ \frac{\partial v_B(e; a_S, a_B)}{\partial e} &> \frac{\partial v_B(e; a_B)}{\partial e} > \frac{\partial v_B(e; \emptyset)}{\partial e} \end{aligned}$$

这是模型的核心假设：拥有更多资产，会提高投资在外部选项中的边际价值，因为投资者可以控制更多资产来配合自己的投资。失去资产控制权，则投资的外部边际价值下降。

博弈时序

1. 第 0 期：双方签订初始契约，分配资产的所有权（即确定产权结构）；

2. 第 1 期：双方同时选择各自的专用性投资水平 i, e ，投资成本自行承担；
3. 第 2 期：所有不确定性消除，双方观察到投资水平，就交易剩余进行纳什谈判；若谈判成功则交易并分配剩余，若失败则各自获得外部选项收益。

谈判规则

事后谈判采用对称纳什谈判解，双方各拥有 50% 的谈判力。交易的合作剩余为总盈余减去双方外部选项之和：

$$\Delta(i, e; A_S, A_B) = V(i, e) - v_S(i; A_S) - v_B(e; A_B)$$

谈判达成后，卖方获得自身外部选项加上一半合作剩余，买方同理。

3.3.2 社会最优投资基准

首先求解社会最优的投资水平，作为后续比较的效率基准。社会总剩余为交易总盈余减去双方投资成本：

$$W(i, e) = V(i, e) - i - e$$

社会计划者选择 i, e 最大化总剩余，一阶条件为：

二阶条件由 V 的凹性保证。式 (3.1) 的经济含义是：投资的边际社会收益等于边际社会成本（每单位投资成本为 1）。 (i^*, e^*) 是帕累托最优的投资组合。

3.3.3 非一体化下的投资均衡

非一体化（Non-integration, NI）是指双方各自拥有自己的资产，即 $A_S = a_S$ ， $A_B = a_B$ 。这是最接近市场交易的产权结构。

双方的事后收益

根据纳什谈判规则，卖方的事后总收益为：

$$U_S^{\text{NI}}(i, e) = v_S(i; a_S) + \frac{1}{2}[V(i, e) - v_S(i; a_S) - v_B(e; a_B)]$$

整理得：

$$U_S^{\text{NI}}(i, e) = \frac{1}{2}V(i, e) + \frac{1}{2}v_S(i; a_S) - \frac{1}{2}v_B(e; a_B)$$

同理，买方的事后总收益为：

$$U_B^{\text{NI}}(i, e) = \frac{1}{2}V(i, e) + \frac{1}{2}v_B(e; a_B) - \frac{1}{2}v_S(i; a_S)$$

事前投资的一阶条件

卖方在第 1 期选择 i 最大化自身净收益（事后收益减投资成本），由于双方同时决策，卖方将买方投资 e 视为给定。

卖方目标函数：

$$\max_{i \geq 0} \pi_S^{NI} = \frac{1}{2} V(i, e) + \frac{1}{2} v_S(i; a_S) - \frac{1}{2} v_B(e; a_B) - i$$

对*i*求导得一阶条件：

$$\frac{1}{2} \frac{\partial V(i^{NI}, e^{NI})}{\partial i} + \frac{1}{2} \frac{\partial v_S(i^{NI}; a_S)}{\partial i} = 1$$

两边乘 2：

$$\frac{\partial V}{\partial i} + \frac{\partial v_S}{\partial i} = 2$$

同理，买方的一阶条件为：

$$\frac{\partial V}{\partial e} + \frac{\partial v_B}{\partial e} = 2$$

效率扭曲：投资不足

将社会最优条件 (3.1) 代入式 (3.4) 左侧，在 (i^*, e^*) 处有：

$$\frac{\partial V(i^*, e^*)}{\partial i} + \frac{\partial v_S(i^*; a_S)}{\partial i} = 1 + \frac{\partial v_S}{\partial i}$$

根据关系专用性假设 $\frac{\partial V}{\partial i} > \frac{\partial v_S}{\partial i}$ ，代入 $\frac{\partial V}{\partial i} = 1$ 可得 $\frac{\partial v_S}{\partial i} < 1$ ，因此：

$$1 + \frac{\partial v_S}{\partial i} < 2$$

这意味着，在社会最优投资水平处，卖方的边际私人收益小于边际成本。由于 V 与 v_S 均为凹函数，边际收益随投资增加递减，因此卖方的最优选择是**降低投资水平**，即 $i^{NI} < i^*$ 。

同理可证 $e^{NI} < e^*$ 。

命题 3.1：在非一体化产权结构下，由于契约不完全与敲竹杠问题，买卖双方的专用性投资水平均严格低于社会最优水平，存在双边投资不足的效率扭曲。

这一命题与第二章的敲竹杠结论一致，但拓展到了双边投资场景：双方都会因为预期到事后剩余被对方分享，而降低事前的专用性投资。

3.3.4 买方一体化下的投资均衡

买方一体化 (Buyer Integration, BI) 是指买方拥有全部资产，即 $A_B = a_S, a_B$ ，卖方不拥有任何资产 ($A_S = \emptyset$)。这对应下游企业并购上游企业的纵向一体化。

根据假设 3.2，与非一体化相比：

- 买方拥有更多资产，其投资的外部边际收益上升： $\frac{\partial v_B(e; a_S, a_B)}{\partial e} > \frac{\partial v_B(e; a_B)}{\partial e}$
- 卖方失去资产，其投资的外部边际收益下降： $\frac{\partial v_S(i; \emptyset)}{\partial i} < \frac{\partial v_S(i; a_S)}{\partial i}$

重复上述推导步骤，买方一体化下双方的一阶条件为：

与非一体化对比：

- 卖方一阶条件左侧的 $\frac{\partial v_S}{\partial i}$ 变小，为了满足等式等于 2， $\frac{\partial V}{\partial i}$ 必须变大，对应 i 进一步减

小，即 $i^{BI} < i^{NI} < i^*$ 。卖方的投资激励进一步恶化。

• 买方一阶条件左侧的 $\frac{\partial v_B}{\partial e}$ 变大，为了满足等式等于 2， $\frac{\partial V}{\partial e}$ 可以变小，对应 e 增大，即 $e^{BI} > e^{NI}$ ，更接近社会最优 e^* 。买方的投资激励得到改善。

命题 3.2： 买方一体化会提升买方的专用性投资激励，降低卖方的专用性投资激励。一体化是一把双刃剑：在强化所有者投资激励的同时，削弱了被所有者的投资激励。

3.3.5 卖方一体化下的投资均衡

卖方一体化（Seller Integration, SI）是指卖方拥有全部资产，即 $A_S = a_S, a_B$ ，买方不拥有资产（ $A_B = \emptyset$ ）。这对应上游企业并购下游企业的纵向一体化。

同理可得，卖方一体化下双方的一阶条件为：

与非一体化对比：

- 卖方投资激励提升： $i^{SI} > i^{NI}$ ，更接近 i^* ；
- 买方投资激励下降： $e^{SI} < e^{NI}$ ，离 e^* 更远。

命题 3.3： 卖方一体化会提升卖方的专用性投资激励，降低买方的专用性投资激励。

3.3.6 三种产权结构的比较与最优配置命题

我们将三种产权结构的投资激励总结如下表：

产权结构	卖方投资 i	买方投资 e	核心权衡
社会最优	i^* （最高）	e^* （最高）	无扭曲，效率基准
卖方一体化	i^{SI} （次高）	e^{SI} （最低）	强卖方激励，弱买方激励
非一体化	i^{NI} （中间）	e^{NI} （中间）	双边中等激励，无极端扭曲
买方一体化	i^{BI} （最低）	e^{BI} （次高）	弱卖方激励，强买方激励

在此基础上，可以得出 GHM 模型关于最优产权配置的核心命题：

命题 3.4（投资重要性原则）： 如果一方的专用性投资对总盈余的影响远大于另一方，则应当让投资更重要的一方拥有全部资产（即一体化）。

- 若卖方投资极其重要、买方投资不重要，则卖方一体化最优；
- 若买方投资极其重要、卖方投资不重要，则买方一体化最优；
- 若双方投资都重要，则非一体化最优，避免任何一方投资激励的严重恶化。

命题 3.5 (资产互补性原则)：如果两项资产严格互补（即单独一项资产几乎没有外部价值），则非一体化会导致双边投资激励都严重不足，此时应当由投资更重要的一方一体化拥有全部资产。

- 互补资产分开所有会放大敲竹杠问题，因为任何一方失去对方资产都无法实现外部价值；
- 共同所有可以减少双边敲竹杠，将激励集中在更重要的一方。

命题 3.6 (不可或缺的人力资本原则)：如果一方的人力资本是交易不可或缺的核心，没有该人力资本则资产毫无价值，则该方应当拥有资产的剩余控制权。

- 这一命题解释了为什么核心技术人员、关键企业家往往是企业的所有者，因为他们的人力资本不可或缺，赋予其资产控制权能最大化投资激励。

上述三个命题共同构成了 GHM 模型的核心结论：**产权配置的本质，是将稀缺的剩余控制权分配给对投资激励最敏感、对价值创造最重要的一方，以最小化总体的投资扭曲。**企业的最优边界，就是使总投资扭曲最小化的资产所有权边界。

3.4 多资产与多主体拓展：哈特 - 摩尔产权配置定理

Grossman & Hart (1986) 的两主体双资产基准模型，在 Hart & Moore (1990) 中被拓展为多资产、多参与者的一般框架，形成了更系统的产权配置定理，也被称为 HM 模型。

3.4.1 模型拓展设定

考虑经济中有 n 个参与者（记为集合 $N = 1, 2, \dots, n$ ）和 m 项资产（记为集合 $A = a_1, a_2, \dots, a_m$ ）。每个参与者 i 进行专用性投资 $x_i \geq 0$ ，成本为 x_i 。

对于任意一个参与者子集 $S \subseteq N$ 和资产子集 $A_S \subseteq A$ ，定义 $v(S; A_S)$ 为该子集的参与者利用该子集的资产能够创造的最大价值（即该子集独立运作的总收益）。

核心假设：互补性与单调性

1. **资产的边际价值递增：**参与者拥有的资产越多，其投资的边际收益越高；
2. **人力资本互补性：**更多参与者合作，能够创造更高的总价值，即 v 关于参与者集合是单调递增的；
3. **资产互补性：**资产组合的价值大于各资产单独价值之和。

产权配置就是将所有资产分配给各个参与者，每个资产有且只有一个所有者。我们的目标是找到一个资产所有权分配方案，使得总剩余（总价值减总投资成本）最大化。

3.4.2 最优产权配置的核心命题

在上述一般框架下，Hart & Moore (1990) 证明了一系列关于最优产权结构的定理，其中最核心的有三个：

定理 3.1（互补资产共同所有定理）：如果两项资产是严格互补的（即单独使用其中任何一项都几乎没有价值，必须同时使用才有价值），那么这两项资产应当由同一个人所有。

- 直觉：互补资产分开所有会导致双边敲竹杠，双方投资激励都被削弱；集中所有可以将外部选项的边际价值内部化，提升总体投资激励。
- 应用：配套的生产线、上下游专用设备应当归同一主体所有，这解释了高度互补的生产环节倾向于纵向一体化。

定理 3.2（独立资产分别所有定理）：如果两项资产是相互独立的（即一项资产的使用不影响另一项资产的价值），那么这两项资产应当分别由不同的人所有。

- 直觉：将独立资产集中所有，只会无端削弱被并购方的投资激励，却不会给所有者带来对应的激励提升，得不偿失。
- 应用：不相关的多元化业务通常效率低下，因为集中所有权削弱了各业务部门的创业与投资激励。

定理 3.3（关键人力资本所有定理）：如果某一参与者的人力资本是不可或缺的，没有他的参与，任何资产都无法产生价值，那么所有资产都应当归该参与者所有。

- 直觉：如果离开某个人资产就毫无价值，那么让其他人拥有资产没有任何意义——其他人即使拥有资产，外部选项也为零，投资激励不会提升；反而将资产给关键人物，可以最大化其投资激励。
- 应用：高度依赖创始人的创业企业，通常由创始人持有全部股权与控制权，因为其人力资本是企业价值的核心来源。

3.4.3 企业边界的重新界定

基于多资产框架，哈特对企业边界给出了更精准的界定：

企业是由一个共同的所有者控制的、具有互补性的非人力资产集合。

这一定义具有清晰的实证含义：

- 当两项资产互补性越强，越可能同属一家企业；
- 当两项资产独立性越强，越可能分属不同企业；
- 当某项资产与核心人力资本高度互补时，该资产必然归核心人力资本所有者控制。

与交易成本经济学“资产专用性越高越一体化”的结论相比，产权理论的结论更精准：**互补性资产应当一体化，独立性资产不应一体化**，一体化的核心逻辑是资产之间的技术互补性，

以及资产与人力资本的互补性。

3.5 产权理论的比较静态与实证含义

3.5.1 投资重要性与产权配置

产权理论最核心的可检验假说，是“投资重要性决定所有权归属”：

- 当上游企业的专用性投资（如研发、专用设备）对价值链价值贡献更大时，更可能出现上游主导的一体化；
- 当下游企业的专用性投资（如品牌、渠道、用户定制）更重要时，更可能出现下游主导的一体化。

经典实证案例是**保险行业的销售模式**：

- 对于需要代理人投入大量专用性人力资本（客户关系、本地化知识）的保险产品，通常采用独立代理人制度（非一体化），以保障代理人的投资激励；
- 对于标准化程度高、代理人专用投资少的保险产品，通常采用企业专属代理人制度（一体化），由保险公司控制客户资源。

这一模式与产权理论的预测高度一致。

3.5.2 资产互补性与一体化决策

资产互补性假说得到了大量实证支持：

- 制造业中，前后工序高度互补的生产环节，更倾向于内部一体化；而可以标准化拆分的环节，更倾向于外包；
- 科技行业中，操作系统与硬件高度互补，因此苹果公司选择一体化设计芯片、系统与终端；而通用芯片与终端设备相对独立，因此多数电脑品牌采用外购芯片模式。

3.5.3 人力资本与非人力资本的互动

产权理论特别强调非人力资产是权力的来源。企业之所以能够约束员工，本质上是因为企业拥有非人力资产；如果员工离开企业资产，其人力资本的价值就会下降。

这一视角也解释了数字时代企业形态的变化：当核心价值越来越依赖人力资本（如咨询公司、软件公司），而非人力资产的重要性下降时，传统的“雇主 - 雇员”权威关系就会弱化，更多出现合伙制、扁平化组织等形态。因为人力资本不可被拥有，剩余控制权的作用下降。

3.6 产权理论与交易成本经济学的范式比较

交易成本经济学与产权理论是现代企业理论中最具影响力的两大流派，二者共享不完全契

约与敲竹杠问题的起点，但在理论逻辑、核心机制与方法论上存在显著差异。

维度	交易成本经济学 (TCE)	产权理论 (GHM)
核心问题	事后的适应成本与讨价还价成本	事前的专用性投资激励扭曲
一体化的收益	消除事后敲竹杠，提升适应性效率	提升所有者的事前投资激励
一体化的成本	官僚成本、内部激励弱化（外生描述）	被并购方的事前投资激励下降（内生推导）
契约不完全的根源	有限理性	第三方不可验证（决策者完全理性）
核心分析维度	资产专用性、交易频率、不确定性	资产互补性、投资重要性、人力资本
方法论特征	比较制度分析，侧重实证与案例	博弈论形式化，侧重理论推演
对企业的定义	治理结构，替代市场的科层权威	非人力资产的集合，剩余控制权载体

二者并非对立关系，而是互补关系：

- 交易成本经济学更擅长解释事后的组织适应问题，适合分析不确定性高、需要频繁调整的交易；
- 产权理论更擅长解释事前的投资激励问题，适合分析专用性投资密集、研发创新重要的交易；
- 现实中的企业边界决策，往往同时受到两类因素的共同影响。

3.7 理论争议与前沿发展

3.7.1 马斯金 - 梯若尔不相关定理与论战

GHM 模型诞生后，最著名的理论挑战来自马斯金与梯若尔（Maskin & Tirole, 1999）提出的**不相关定理**。他们指出：如果当事人是完全理性的，即使未来状态不可描述，也可以设计

出精巧的消息博弈机制，让双方真实披露信息，实现最优投资，此时产权配置就是无关的。

这一批评直击 GHM 模型的方法论基础：GHM 假设当事人完全理性，却又假设无法设计复杂契约，这存在内在逻辑张力。

针对这一批评，哈特等人的回应主要有两点：

1. 复杂机制在现实中几乎不会被使用，因为过于复杂、执行成本高，且容易被策略性操纵；
2. 不完全契约的根源最终还是有限理性，而非单纯的不可验证性。

这场论战推动了不完全契约理论的发展：后期的产权理论逐渐弱化了完全理性假设，引入了行为经济学元素，其中最具代表性的就是**参考点理论**。

3.7.2 参考点理论：产权理论的行为转向

哈特与摩尔（Hart & Moore, 2008）提出了“契约作为参考点”理论，为不完全契约提供了新的微观基础，也被称为“新产权理论”。

该理论的核心假设是：

- 契约为交易双方提供了一个“参考点”，双方会将契约条款视为公平的基准；
- 如果事后结果符合契约预期，双方就会尽心履约；如果一方觉得自己被侵害了，就会采取“报复”行为（如敷衍了事、降低质量），导致效率损失。

在这一框架下，产权的作用不再仅仅是影响投资激励，更是为事后的权利分配提供参考点，减少事后的不满与报复行为。一体化的收益是内部权威减少了事后纠纷，成本则是内部员工的不满与卸责。

参考点理论将行为因素引入产权理论，既保留了剩余控制权的核心洞见，又回应了“契约不完全根源”的理论诘难，同时更好地解释了真实世界中的组织现象，是产权理论最新的重要发展方向。

3.7.3 实证研究的证据与挑战

产权理论的实证研究相比交易成本经济学起步稍晚，但也积累了丰富的证据：

- 支持性证据：关于企业纵向一体化、特许经营、研发外包等领域的研究，普遍验证了“投资重要性决定所有权”的核心假说；
- 面临的挑战：剩余控制权是难以直接观测的变量，很多时候只能用所有权、一体化等间接指标度量，导致实证检验的精准度不足；此外，GHM 模型主要关注事前投资，对事后适应、组织成本的解释力弱于交易成本经济学。

总体而言，产权理论提供了严谨的微观逻辑与清晰的理论预测，是企业理论中形式化程度最高的分支，但其解释力需要与交易成本经济学等其他范式结合，才能完整覆盖真实企业的复

杂决策。

3.8 本章小结与文献导引

3.8.1 核心结论梳理

1. 产权理论将产权定义为剩余控制权，企业是由共同所有者控制的非人力资产集合，这一定义为企业边界提供了清晰的微观基础。
2. GHM 基准模型证明，在不完全契约下，不同产权结构对应不同的投资激励：一体化会提升所有者的投资激励，同时降低被并购方的投资激励，最优产权配置是二者的权衡。
3. 多资产拓展框架下，互补资产应当共同所有，独立资产应当分别所有，关键人力资本应当拥有资产控制权。
4. 产权理论与交易成本经济学共享敲竹杠的起点，但前者侧重事前投资激励，后者侧重事后适应效率，二者是互补而非替代的关系。
5. 产权理论在论战中不断发展，参考点理论引入行为假设，为不完全契约提供了更贴近现实的微观基础。

3.8.2 经典文献与进阶阅读

- 奠基性经典论文：
 - Grossman, S. J., & Hart, O. D. (1986). The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration. *Journal of Political Economy*, 94(4), 691-719.
 - Hart, O. D., & Moore, J. (1990). Property Rights and the Nature of the Firm. *Journal of Political Economy*, 98(6), 1119-1158.
- 集大成著作：
 - Hart, O. D. (1995). *Firms, Contracts, and Financial Structure*. Oxford University Press. (产权理论的标准教科书级著作)
- 前沿发展：
 - Hart, O. D., & Moore, J. (2008). Contracts as Reference Points. *Quarterly Journal of Economics*, 123(1), 1-48.
 - Maskin, E., & Tirole, J. (1999). Two Remarks on the Property-Rights Literature. *Review of Economic Studies*, 66(1), 139-149.
- 评述与比较：
 - Holmström, B., & Roberts, J. (1998). The Boundaries of the Firm Revisited. *Journal of Economic Perspectives*, 12(4), 73-94.
 - Gibbons, R. (2005). Four Formal(izable) Theories of the Firm?. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 58(2), 200-245.